

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PEL SERVEI DE LLOGUER DE CAMIONS AMB CONDUCTOR/A I/O OPERARI/A

ÍNDEX DE CONTINGUTS

quadre de característiques del contracte.....	3
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL SERVEI DE lloguer de camions amb conductor/a i/o operari/a	12
1. Objecte del contracte	12
2. Òrgan de contractació	12
3. Naturalesa i règim jurídic	13
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte	13
5. Revisió de preus	14
6. Durada del contracte i pròrroga	14
7. Procediment d'adjudicació	15
8. Despeses a càrrec de l'adjudicatari	15
9. Garanties	15
10. Presentació de les proposicions	16
11. Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments	19
12. Criteris d'adjudicació	20
13. Obertura de pliques i proposta adjudicació	20
14. Requeriment previ a l'adjudicació	22
15. Adjudicació.....	24
16. Formalització del contracte	24
17. Execució del contracte.....	24
18. Règim de pagament	25
19. Cessió del contracte	25
20. Subcontractació	25
21. Modificació del contracte	26

22.	Obligacions del contractista.....	26
23.	Condicions especials d'execució.....	29
24.	Incompliment parcial o compliment defectuós del contracte. Obligacions contractuals essencials.....	29
25.	Potestats i deures de l'entitat contractant.....	29
26.	Compliment del contracte.....	30
27.	Resolució del contracte.....	30
28.	Confidencialitat i protecció de dades.....	33
29.	Termini de garantia. Cancel·lació garantia definitiva	35
30.	Integritat i lluita contra el frau.....	36
ANNEX I: INSTRUCCIONS DEUC		38
ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL		46
ANNEX IV DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS		; Error! Marcador no definido.
ANNEX V DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT		48
ANNEX VI DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS		; Error! Marcador no definido.
ANNEX DECLARACIÓ D'absència de conflicte d'interessos (daci)		49

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Òrgan de contractació: Consell d'administració de la SAM		
Objecte : Servei de lloguer de camions amb conductor/a i/o operari/a.		
Expedient: L_2621 LLOGAKA 26+		
Lots:		
LOT 1	INSPECCIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA DE LA XARXA D'ABASTAMENT I SANEJAMENT DE MANACOR	Pous de subministrament d'aigua a la ciutat de Manacor. Depòsits de regulació del Serralt i de Cala Murada. Xarxa d'abastament i sanejament de Manacor i Cala Murada.
LOT 2	NETEJA DE BOMBAMENTS	Estacions de bombeig d'aigües residuals (Manacor i Cala Murada). EDAR de Manacor. Platges del municipi
LOT 3	TRANSPORT AMB CONDUCTOR	Instal·lacions gestionades per la SAM.
LIMITACIÓ PRESENTACIÓ OFERTES: Segons l'establert a l'art. 99.4.a) de la LCSP cada licitador únicament pot presentar oferta per un únic lot. Per la qual cosa, el fet de presentar ofertes a més d'un lot pot ser considerat motiu d'exclusió.		
Codi CPV: - 90400000-1 - Serveis de clavegueram - 60181000-0 - Lloguer de camions amb conductor - 60182000-7 - Lloguer de vehicles industrials amb conductor		
Finançament : Propi ☒ Fons europeu ☐ Altres ☐		
Departament : Aigües		
Responsable del contracte: Antoni Febrer Mesquida		
Unitat d'assistència com a Mesa de contractació (en endavant Unitat d'Assistència):		

Segons acord Consell d'Administració

Presidenta: Vicepresidència del Consell d'administració

Secretària : Arànzazu Fiol Aldaz

Vocal: Francesc Grimalt Vigo

Vocal: Carme Sansó Cabrer

Suplent Presidenta : Margalida Galmés Sansó

Suplent secretaria: Gabriel Galmés Grimalt

B. DADES ECONÒMIQUES

B.1. Determinació del preu: El preu de la licitació es formularà en termes de preus unitaris.

El sistema de determinació del preu d'aquest contracte, segons l'article 309 de la LCSP, és de preus unitaris referits als diferents components de la prestació, segons les estimacions dels serveis a realitzar durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de la SAM, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin en aquest període, i per tant, la quantitat de cada servei sol·licitat per la SAM pot no coincidir amb exactitud amb les estimades a aquest plec. La SAM únicament abonarà els serveis efectivament prestats.

B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per calcular-lo: El valor estimat del contracte s'ha calculat segons l'article 101 de la LCSP:

Pròrroga: 1+1+1

Valor vigència inicial: **77.000,00 €**

Valor pròrrogues: **231.000,00 €**

Modificacions previstes (DA33 LCSP): **61.600,00 €**

Valor estimat del contracte: **369.600,00 €**

El mètode de càlcul per establir el valor estimat és el referit a preus de mercat, tenint en compte la facturació pel mateix serveis dels darrers anys actualitzat segons IPC.

B.3. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 77.000,00 euros, amb el 21% de l'IVA (16.170,00 euros), que fa un total de 93.170,00 euros

El pressupost base de licitació es desglossa, de conformitat amb els preus de mercat, amb cost directes i indirectes i altres eventuais despeses:

Costs directes: 49.819,00€ (64,70 %)

Costs indirectes: 13.090,00€ (17,00% de despeses generals) + 14.091,00€ (18,30% de benefici industrial)

IVA: 16.170,00€

L'import s'ha calculat segons els preus de mercat habituals per aquests tipus de serveis. Els imports inclouen els percentatges de les despeses generals (17,00%), tal com s'estableix en la Disposició Addicional Setena del Decret Llei 1/2026, i el benefici industrial (4,34%) segons les ratis sectorials de les societats no financeres que ofereix el Banc d'Espanya pel sector de "Lloguer de vehicles de motor".

C. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació: Ordinària

Procediment d'adjudicació: Obert SARHA
--

D. DURADA DEL CONTRACTE / TERMINI DE LLIURAMENT:

S'estableix una durada del contracte d'1 any des de la formalització del contracte.

E. POSSIBILITAT DE PRÒRROQUES I TERMINI:

1 any + 1 any + 1 any

F. LLOC D'EXECUCIÓ / LLIURAMENT: MANACOR**G. VARIANTS**

Sí: ☐ No: ☒
F.1. Elements :
F.2. Condicions:

H. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

H.1. Solvència econòmica i financera i mitjans d'acreditació: Com a requisits de solvència econòmica i financera es requereix: - un volum anual de negocis en l'àmbit de l'objecte del contracte, referit al millor exercici dels tres darrers, per import igual o superior al 25% del valor estimat de cada contracte per la durada inicial.
H.1.1 Mitjans d'acreditació: -Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE). -En cas de no trobar-se inscrits al ROLECE, s'acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma prevista a l'article 75 de la LCPS.
H.2 Solvència tècnica i professional i mitjans d'acreditació: Acreditació d'haver realitzat serveis de característiques similars a les de l'objecte del contracte durant els 3 darrers anys, mitjançant relació d'aquests serveis que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Es considera suficient aquest mitjà d'acreditació donat la tipologia del contracte.
H.3 Classificació empresarial: NO APLICA
Categoria:
Grup:
Subgrup:
H.4 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte:
Sí: ☐ No: ☒
H.4.1 Concreció de les condicions de solvència tècnica i mitjans que les empreses s'han de comprometre a adscriure:
H.4.2 Caràcter d'obligació essencial d'aquest compromís:
Sí: ☐ No: ☐

A l'efecte de prevenir una situació de conflicte d'interès o quan pogués concórrer alguna causa d'abstenció, els qui intervinguin en l'expedient de contractació hauran d'emplenar i signar el model de Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès.

Si en qualsevol moment, bé a instàncies dels que haguessin emplenat la declaració inicial, bé com a conseqüència dels diferents processos d'anàlisi que es poguessin dur a terme, s'identifiquessin persones afectades per una situació de risc de conflicte d'interès, concretat en una bandera vermella d'acord amb el que disposa el Pla Antifrau d'aplicació i la resta de normativa aplicable, s'haurà de posar en coneixement del seu superior jeràrquic, manifestin la seva abstenció de participar en el procediment, o bé ratifiquin l'absència de conflicte d'interès mitjançant l'emplenament i la signatura dels models que s'estableixin per a cada cas a la normativa aplicable.

El personal que hagi participat en la redacció dels documents que componen l'expedient de contractació efectuarà aquesta declaració amb caràcter previ a l'inici de la licitació, mentre que els que hagin d'intervenir en l'avaluació de les proposicions, així com la totalitat dels membres de la Unitat d'Assistència com a mesa de contractació, del comitè d'experts o organisme tècnic especialitzat, si s'escau, i de l'òrgan de contractació, realitzaran la declaració esmentada, a l'inici de la primera reunió, així com a l'inici de cada reunió en què variï la composició dels seus membres, i se'n deixarà constància a l'acta, sense perjudici de la subscripció posterior de la declaració esmentada.

I. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

*Avaluables mitjançant fórmules:

a) **PREU:** La puntuació màxima possible per aquest criteri serà de 90 punts. La valoració d'aquest criteri es realitzarà segons la següent fórmula:

$$Pec = PMax * \frac{1}{NúmOfertes} * \left[\frac{import millor oferta}{import oferta (i)} + (Núm Ofertes - 1) * \frac{B(i)}{BmÀx} \right]$$

On:

Pec= Puntuació obtinguda

PMAX= Puntuació màx possible

Import millor oferta= Oferta més econòmica

Import oferta (i)=Oferta a calcular

Núm Ofertes: Número d'ofertes rebudes

B (i): Baixa de l'oferta a calcular

Bmàx: Baixa màxima realitzada per la millor Oferta

b) **Temps de resposta.** Fins a 10 punts.

- 2,5 punts per cada 30 minuts que rebaixin respecte de les 3 hores màximes fixades al PPT pels casos urgents.

J. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'EXISTÈNCIA D'OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALS:

Les ofertes de les empreses presentades es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries de conformitat amb l'article 149 LCSP, sent els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà, en el seu cas, que la proposició no es pot complir com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats els següents:

- Les ofertes econòmiques (sobre el criteri d'adjudicació PREU) inferiors en més de 20 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
- En el cas que només hi hagi una oferta econòmica, que aquesta sigui inferior en més de 20 unitats percentuals al preu base de la licitació.

K. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ESPECÍFICS EN CAS D'EMPAT:

Els criteris pel desempat seran:

En el supòsit que es produeixi un empat en les proposicions des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació s'ha de realitzar a favor d'aquell licitador que inclogui mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, bé per comptar amb un pla d'igualtat prèviament visat per l'Institut Balear de la Dona i registrat en el Registre de convenis col·lectius autonòmic (REGCON), de conformitat amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, bé per disposar d'un distintiu empresarial en matèria d'igualtat o bé per comptar amb una acreditació equivalent en matèria d'igualtat, expedit per l'òrgan competent estatal o autonòmic.

En defecte d'això o quan persisteixi la igualtat, l'òrgan de contractació ha d'aplicar les regles de l'article 147.2 de la Llei 9/2017 tenint en compte, en primer lloc, el percentatge de treballadors o treballadores amb discapacitat de cada empresa i, en segon lloc, les menors taxes de temporalitat de contractació de cada empresa. En ambdós casos, el període de referència ha de ser el dels 12 mesos anteriors al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes.

L. GARANTIA PROVISIONAL:

Sí: ☐ No: ☒
Import:
Forma de constitució:

GARANTIA DEFINITIVA:

Sí: ☐ No: ☒
Import:
Forma de constitució:

M. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

- L'execució del contracte comporta tractament de dades de caràcter personal per part de l'adjudicatari:

☐ SI ☒ NO

- L'execució del contracte suposa l'accés per part de l'adjudicatari als sistemes informàtics corporatius o a infraestructures crítiques:

☐ SI ☒ NO

- L'execució del contracte suposa la cessió de dades per part d'entitats del sector públic al contractista:

☐ SÍ ☒ NO

- En cas que l'execució del contracte impliqui la cessió de dades per part d'entitats del sector públic al contractista, la finalitat de la cessió de les dades que hagin de ser cedides és la següent: No aplica

- L'execució del contracte comporta el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament:

☐ SÍ ☒ NO

- En cas que l'execució del contracte impliqui el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, i sense perjudici del que estableix l'article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades, la finalitat per a la qual se cediran aquestes dades és la següent: NO APLICA.

N. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 202.2 DE LA LCSP:

S'estableix l'obligació de tipus social i/o relatives al treball en relació a l'execució i que estan vinculades a l'objecte del contracte, en el sentit de l'article 145 de la LCSP, que no són directa ni indirectament discriminatoris: L'obligació de revisar i posar a punt tots els elements de seguretat dels camions adscrits al servei, així com l'obligació de comprovar la posada a disposició de la persona conductora del Equips de Protecció Individual (EPIs) específics que pertocuin, de manera prèvia a l'inici de la prestació del servei.

Aquestes condicions especials d'execució se'ls hi atribueix el caràcter d'obligació contractual essencial, a l'efecte de què el seu incompliment serà causa de resolució del contracte.

En tot cas l'òrgan de contractació o els seus serveis podran sol·licitar quan ho consideri oportú, l'aportació de la documentació que acrediti el compliment de les mesures adoptades.

O. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:

Sí: ☒ No: ☐

Segons l'establert a la DA 33 de la LCSP.

P. CESSIÓ DEL CONTRACTE:

Sí: ☒ No: ☐

Segons l'establert a l'article 214 de la LCSP.

Q. SUBCONTRACTACIÓ:

Sí: ☒ No: ☐

Segons el que estableix l'article 215 de la LCSP.

R. REVISIÓ DE PREUS:

Sí: ☐ No: ☒
Fórmula aplicable:

S. TERMINI DE GARANTIA

Sí: ☒ No: ☐
Termini: Segons la tipologia de cada prestació.

T. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D'ABONAR L'EMPRESA O LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES (SI ÉS EL CAS): NO APLICA**U. UNITAT O DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: AIGÜES****V. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE DIFERENTS DE LES ENUMERADES A L'ART. 193 LCSP: NO APLICA****W. PRESENTACIÓ PROPOSICIONS**

W.1 Lloc de presentació: Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la Plataforma de contractació del Sector Públic.
W.2 Termini màxim: 15 D'COTUBRE DE 2026 a les 15.00 hores.
W.3 Forma presentació: La presentació de les proposicions i la documentació preceptiva, així com les notificacions i comunicacions entre l'Òrgan de Contractació i els interessats per a aquest expedient es realitzarà, dins del termini senyalat a l'anunci de licitació i a l'apartat anterior del PCAP, exclusivament en format electrònic i a través de la Plataforma de licitació electrònica del Sector Públic en SAM Manacor, l'accés de la qual es troba disponible a través del següent enllaç: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma/perfil_contratante/lista_perfiles/!ut/p/z1/hY_BbsIwDIafhUOPq03TFgtMOhabRoD0RFfpgCIRCNNIXZ04ukXTbsNmG-2v--XDORroEgeVCibZSp5BAGCBu88n77vdMQwWcynGIwXgzievbgWYaXII9LqXOxgCOSkduMaxGjIQmT90OUJiq_6GEAO6_8h5NZ4pTg6n36QiE3CPMvn8TJNENPH2cPTqh9hEsS_wI2MDKg8mo172B3Mqw0blkC22Be2sP6ndeND29bNvYcedl3nN1JrWcmstf7WaA8vaQfTtLD-S0Ots9N5evexf24jwXu9b4x2opQ!/dz/d5/L2dBISvZ0FBIS9nQSEh/ L'accés a dita plataforma electrònica és gratuït i permet realitzar la consulta i descarrega dels plecs de l'expedient, comunicacions o notificacions electròniques, així com la presentació de proposicions sense cap tipus de despesa.

W.4 Contingut sobres:

1. Sobre 1 "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA":

- DEUC
- Annex III
- Annex Declaració de no perjudici medi ambient (DNSH)
- Annex Declaració absència de conflicte d'interessos (DACI)

Si s'escau, el licitador haurà d'incloure qualsevol altre document que s'indiqui expressament al PPT i que permeti verificar que l'oferta compleix amb les especificacions tècniques requerides, però que no són objecte de valoració.

En qualsevol cas, la SAM podrà sol·licitar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte a què fa referència la clàusula 11 del present Plec.

2. Sobre 2 "Oferta econòmica":

1. Annex II

Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d'acord amb el model de l'Annex 2 del present Plec. Dins del preu ofert, que s'ha de referir a la totalitat de la durada del contracte, es consideraran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin amb motiu del contracte i de la seva correcta execució. Cal fer constar desglossat l'IVA. Qualsevol variació del tipus de l'IVA és aplicable a partir de la vigència.

No seguir el model d'oferta previst a l'Annex 2 comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o als preus unitaris en què aquest es desglossi.

En cas de donar-se incoherència entre el contingut de l'annex II i els valors introduïts a la plataforma, es considerarà que l'oferta vàlida és la continguda a l'annex II.

X. MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ALS LICITADORS QUE S'UTILITZARAN EN EL PROCEDIMENT:

X.1 Es facilita l'accés per mitjans electrònics als plecs i a qualsevol documentació complementària :

Sí: ☒

No: ☐

X.2 Mitjà electrònic d'accés a la informació: A través del Perfil del contractant de la SAM allotjat a la Plataforma electrònica de contractació del Sector Públic.

Des de la plana web de la SAM, a l'apartat de Perfil del contractant, a que es pot accedir des de la direcció <https://sammanacor.com/ca/> es troba disponible l'accés directe a la Plataforma electrònica de contractació del Sector Públic, a on tots els interessats i licitadors tenen a la seva disposició tota la documentació i informació relativa a la licitació en curs, i a on s'han de presentar les ofertes i exercir altres drets que la normativa aplicable al procediment de contractació en curs li atorgui, garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d'accés a dit procediment.

Les comunicacions o notificacions que es generin a les diferents fases de tramitació de l'expedient de referència, es realitzaran mitjançant l'eina de missatges de la plataforma electrònica de contractació del Sector Públic.

X.3 Mitjà de notificacions o comunicacions als interessats en el procediment: ELECTRÒNICA

X.4 Mitjà de presentació de les proposicions: ELECTRÒNICA

Nota important: Qualsevol referència del plec de prescripcions tècniques, si escau, a una fabricació o a una procedència determinada, o a un procediment concret que caracteritzi els productes o serveis, o marques, patents o tipus, o un origen o una producció determinats així com qualsevol referència a normes nacionals que transposin les normes europees, a les avaluacions tècniques europees, a especificacions nacionals o especificacions tècniques considerarà «o equivalent», llevat que aquesta referència sigui obligatòria per normativa nacional o comunitària (art. 42 Directiva 2014/24/UE).



CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL SERVEI DE LLOGUER DE CAMIONS AMB CONDUCTOR/A I/O OPERARI/A

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte a què es refereix aquest plec serà el servei que s'especifica al quadre de característiques del contracte (QCC), d'acord amb les determinacions que figuren al plec de prescripcions tècniques (PPT) i a la memòria justificativa del contracte, en què també es fa referència a les necessitats a satisfer mitjançant el contracte, segons es preveuen, igualment, de l'acord d'inici.

Es podran admetre variacions, degudament justificades o millores, sempre que aquestes s'hagin admès a l'apartat G del QCC.

Les quantitats de productes fixades són únicament estimatives pel termini del contracte i no implica l'obligació de l'entitat contractant d'adquirir la quantitat total, sinó la que efectivament calgui.

Les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte són les especificades a la Memòria justificativa del procediment.

Al QCC s'indican i regularan els lots en què es fracciona el contracte per tal de facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses en la licitació, llevat dels casos que per motius legalment vàlids, degudament justificats a la memòria de l'expedient o al plec de prescripcions tècniques, justifiquin una contractació sense divisió en lots.

Quan la contractació es fraccioni en lots, l'objecte de cada lot constitueix una unitat funcional susceptible de realització independent.

Els licitadors podran optar a un lot, a diversos o a tots ells, excepte pels casos que s'estableixi al QCC un nombre màxim de lots per licitador als quals presentar ofertes o per resultar adjudicatari.

2. Òrgan de contractació

L'Entitat contractant és l'empresa pública Empresa de Serveis del municipi de Manacor, SA (d'ara endavant SAM).

El Consell d'Administració de la SAM és, en aquest procediment i de conformitat amb els estatuts, l'Òrgan de contractació de l'empresa.

L'Òrgan de contractació estarà assistit pels tècnics i juristes de la SAM, els quals de manera motivada podran recórrer a assessorament extern.

3. Naturalesa i règim jurídic

La SAM està subjecta, com poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública, a les disposicions de la LCSP, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic i, el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques ("RGLCAP").

El contracte a adjudicar té naturalesa privada segons l'article 26.1 de la LCSP i, pel seu objecte, conforme a l'article 17 d'aquest text legal, ha de ser qualificat com a contracte de Servei, que es regirà, quant a la seva adjudicació, per les clàusules contingudes en el present plec i, en el no previst en ell, en defecte de normes específiques, pel disposat en la LCSP i en el RGLCAP en tot el que no s'oposi a tal norma, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat. Quant als seus efectes i extinció, el contracte es regirà pel dret privat. Les remissions que s'efectuïn a la LCSP i al RGLCAP no suposen una alteració de la naturalesa privada del contracte, ni impliquen que la contractació es regeixi pel disposat en aquesta normativa més que en els aspectes que expressament s'indiquen en aquest plec.

El desconeixement de contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals i normativa de tot tipus que puguin tenir aplicació en el contracte de Servei concedit, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.

El contracte s'ajustarà al contingut del present Plec i del Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideraran part integrant del mateix.

Jurisdicció competent. Ambdues parts contractants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia del seu propi fur si ho tinguessin, quan es refereixi a la interpretació i aplicació del present contracte.

Seràn de compte de l'incomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials o extrajudicials, incloses les del Notari, així com els tributs que es reportin per a la presentació del contracte en el Jutjat.

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació que opera com a límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació competent de la SAM en cada cas, inclòs l'IVA, que s'indica com a partida independent, ascendeix a la quantitat expressada a l'apartat B del QCC.

De conformitat amb l'article 100 de la LCSP i 131 del RGLCAP inclou l'IVA però no les possibles pròrrogues del contracte, ni l'import de les possibles modificacions convencionals previstes en aquest plec.

No s'admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació.

Les propostes hauran d'abastar la totalitat dels serveis que comprèn cada lot. En absència d'algun

preu unitari es considerarà que l'oferta es correspon amb el preu unitari màxim de licitació.

S'exclourà al licitador que la seva oferta ultrapassi qualsevol dels preus unitaris màxims de licitació.

Els licitadors podran optar a qualsevol dels lots de manera independent, i poden optar per no presentar-se a algun dels lots.

En la valoració dels preus oferts es tindran en compte la baixa realitzada, no unitàriament, sinó en la mesura de la totalitat de l'oferta. El preu final del contracte vindrà determinat per l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador que resulti adjudicatari definitiu.

La SAM no està obligada a esgotar la totalitat del pressupost màxim, quedant la despesa real al que resulti dels preus oferts per l'adjudicatari i les necessitats efectivament requerides i executades per l'adjudicatària. A tal efecte, les quantitats establertes als plecs de prescripcions tècniques són meres previsions, i per tant es poden incrementar (segons l'establert a l'article 309.1 de la LCSP) o disminuir, no adjudicant-se, per tant, les citades quantitats, sinó els preus unitaris oferts pels licitadors. Són en tot cas les quantitats, unitats de Servei reflectides en el present plec, únicament a efectes de la pròpia licitació, realitzant-se, el Servei sobre la base de les necessitats de la SAM.

En qualsevol cas, s'entendrà que les ofertes de preus presentades pels licitadors inclouen l'import dels impostos i càrregues corresponents, excepte l'IVA (que serà repercutit com una partida independent), les despeses de personal, material, vehicles, reparacions, inspeccions, combustibles, assegurances i altres costos d'explotació, l'amortització corresponent a la inversió efectuada, altres despeses generals i un marge normal de benefici industrial.

El valor estimat del contracte, així com el mètode pel seu càlcul són els que s'indiquen a l'apartat B del QCC.

El sistema de determinació del preu d'aquest contracte és el que s'indica a l'apartat B del QCC.

Els empresaris que s'interessin per aquesta licitació resten obligats a presentar les proposicions econòmiques en la forma que es detalla en aquest Plec de clàusules. En un altre cas, la proposició es rebutjarà.

5. Revisió de preus

La fórmula de revisió de preus aplicable, així com el sistema d'aplicació, si escau, són els que s'indiquen a l'apartat R del QCC, que també s'aplicaran en el cas de pròrroga.

Quan en aquest quadre no s'especifiqui fórmula o sistema de revisió, s'entendrà que no és procedent la revisió de preus.

6. Durada del contracte i pròrroga

La durada del contracte serà l'establert a l'apartat D del CCC.

Quan l'apartat E del CCC així ho estableixi, el contracte es pot prorrogar.

En tot cas la durada del contracte, incloent-hi el període inicial i la/les pròrroga/s, no podrà ser superior a cinc (5) anys.

La pròrroga serà acordada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte, llevat que en aquest plec s'estableixi un major. Queden exceptuats de l'obligació de preavís els contractes amb una durada inferior a dos mesos.

Això no obstant, això és imprescindible, per prorrogar el contracte, l'informe favorable dels serveis tècnics de la SAM sobre el servei realitzat.

7. Procediment d'adjudicació

L'adjudicació del contracte es realitzarà pel procediment obert, obert simplificat o obert simplificat sumari en aplicació dels articles 156 i següents de la LCSP.

El contracte s'adjudicarà pel procediment i forma indicats a l'apartat C del QCC .

8. Despeses a càrrec de l'adjudicatari

Si a l'apartat T del Quadre de Característiques del Contracte s'estableix, seran per compte de l'adjudicatari les despeses següents:

1. De conformitat amb l'article 67.2.g del RGLCAP, l'adjudicatari està obligat a satisfer totes les despeses de publicitat de la licitació i de l'adjudicació del contracte derivades d'aquest procediment, i qualsevol altres que siguin aplicables segons les disposicions vigents, fins a un màxim de 1.500 €, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada regulació armon. Aquestes despeses se satisfaran mitjançant liquidació al contractista.
2. Els tributs estatals, municipals i autonòmics que es derivin del contracte.
3. Assumir el pagament de l'IVA, si és el cas, que repercutirà com a partida independent al preu d'adjudicació del contracte.
4. Els de formalització pública del contracte d'adjudicació, en cas que s'elevi a escriptura pública, a petició de l'adjudicatari.

9. Garanties

Les establertes a l'apartat L del QCC.

10. Presentació de les proposicions

Les proposicions es presentaran al lloc i la data indicats a l'apartat W del QCC.

La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de l'interessat, de les clàusules del PCAP i el projecte/PPT i la declaració responsable que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar.

La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions entre l'Òrgan de Contractació i els interessats per a aquest expedient es realitzarà exclusivament en format electrònic a través dels serveis de licitació electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP), l'accés de la qual es troba disponible en el Perfil del Contractant de SAM Manacor allotjat a:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma/perfil_contratante/lista_perfiles!/ut/p/z1/j_Y_JDoIwElafxQPXzsgaj8hmjYmoYevFVFJMTQsEic8vGq-ic5vM9y8DDEpgLX_IKx9l13I17RVzz34eHXy6sjA5phGa66Pn2vHeQjSheAOOFdj5Nk_dE00Q6SYOd9nSwcR0gf2jxy_j43_6GYDN2xfA5iPwA8y9-Cukmkp6XyMShNPLo-40kRdNGL6LO-m7YVRiJDmNChpCZeDt3huY7aNUDI1UQaf7UIxcKUGmC_Q6y0qUqdb-4gnU3rTA/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0=CZ6_AVEQAI930GRPE02BR764FO3002=LA0=Ecom.ibm.faces.portlet.VIEWID!QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp=#/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0 .

Si es fa necessari cap tipus d'aclariment o sol·licitud d'informació addicional, els interessats hauran de realitzar la petició mitjançant l'apartat de "Preguntes" del propi expedient a la plataforma.

Al propi portal existeixen manuals sobre l'operativa en la plataforma.

Per a la presentació de les ofertes, els licitadors hauran de tenir en compte el següent:

1. **Registre i requisits previs:** El licitador haurà d'estar registrat a la Plataforma (PCSP). Es recomana verificar amb antelació que el certificat electrònic és vàlid i que l'equip compleix els requisits tècnics (Java, configuració del navegador, etc.) indicats a la pròpia web.
2. **Guies d'ajuda:** Els manuals d'usuari i guies per a la presentació d'ofertes es troben disponibles a l'enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma/informacion/guias_ayuda .
3. **Suport tècnic:** Per a qualsevol incidència tècnica, els licitadors poden contactar amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) de la Plataforma al telèfon **91 524 12 42** o mitjançant el correu licitacionE@hacienda.gob.es .

En aquesta Guia o en l'eina esmentada es detallen els formats de documents electrònics admesos. Per poder utilitzar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari "operador econòmic" registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic. El registre ha d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. A la Guia d'Utilització de la

Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses (Guia de l'Operador Econòmic), accessible a l'enllaç anterior, es detalla el procediment per donar-se d'alta.

Per presentar una oferta a través de la plataforma, ha de preparar l'oferta, signar-la i enviar-la a mitjançant l'**Eina de preparació i presentació d'ofertes** de la Plataforma.

L'enviament de l'oferta només serà vàlid quan es completi la transmissió i la Plataforma generi el rebut electrònic de presentació, on constarà la data i hora exacta de l'entrada. No es considerarà presentada cap oferta que no hagi finalitzat el procés d'enviament abans de l'hora límit de finalització del termini.

L'oferta quedarà xifrada i la custòdia de les claus de desxifrat correspondrà a la Plataforma, garantint-se que ningú pugui conèixer el contingut de les proposicions fins al moment de l'obertura establert en aquests plecs.

Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, tant del plec administratiu, com del plec tècnic, com de la resta de documentació complementària sense excepció o cap reserva, així com l'autorització a la Unitat d'Assistència i a l'òrgan de contractació, a través dels seus serveis, per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Totes les ofertes extemporànies rebudes a l'expedient seran excloses, tret que la PCSP alerti a l'òrgan de contractació o als seus serveis que s'està produint alguna situació que afecti al correcte funcionament del programari i que pugui provocar que els proveïdors lliurin la seva oferta fora del termini establert, o que existeixi qualsevol impediment no imputable al licitador que l'òrgan de contractació o els seus serveis consideri justificat.

Així, qualsevol interrupció en la xarxa o problemes tècnics en l'equip del licitador no justificaran la presentació fora de termini, tret que es tracti d'una caiguda generalitzada del servei de la Plataforma degudament certificada pel CAU de la PCSP.

En tot cas a la guia que té publicada la PCSP recorda que la data límit fixada a l'anunci determina el moment a partir del qual l'eina de preparació i presentació d'ofertes deixarà d'estar disponible, però si que estarà disponible per visualitzar l'oferta presentada. A partir d'aquest instant, les empreses no podran descarregar l'eina per a la preparació electrònica dels sobres i la seva posterior remissió telemàtica.

En aquest sentit, recomanem sempre prendre l'antelació suficient per anticipar les accions d'accés a la plataforma, creació i enviament de l'oferta, a fi d'assegurar que es compleixen els requisits de programari necessaris, i de garantir que el servei de suport de la PCSP pugui resoldre qualsevol dubte o incidència que puguin sorgir durant el procés.

És responsabilitat exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultat a l'hora de preparar i presentar la seva oferta, contactar amb la PCSP durant el termini de

presentació d'ofertes, per garantir que efectivament es realitzen tots els passos necessaris, es resolen els possibles dubtes d'utilització que estiguin dificultant la presentació de l'oferta, es compta amb la configuració tècnica necessària indicada, i no es tracta d'una incompatibilitat de software.

El contingut dels sobres o arxius electrònics serà l'indicat a l'apartat W del QCC.

Dins del preu ofert, que ha de referir-se a la totalitat de la durada del contracte, es consideraran incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin amb motiu del contracte i de la seva correcta execució. S'haurà de fer constar desglossat l'IVA. Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d'aquelles persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. S'exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o induïxin a error.

Les proposicions seran rebutjades o excloses per la Unitat d'assistència mitjançant una resolució motivada, en els casos següents:

- Per no complir les declaracions responsables a incloure al sobre 1 o de documentació administrativa, des d'un punt de vista formal i també material, amb allò exigint per les normes legals i reglamentàries que són aplicables, o per no estar vàlidament signades o que no continguin tots els requisits que enumera l'article 141 LCSP.
- En la valoració de les ofertes dels licitadors es procedirà a l'exclusió d'aquelles proposicions que incorrin en alguna de les causes següents:
 - i. Superar el pressupost màxim de licitació o qualsevol dels preus unitaris.
 - ii. Presentar discordança en l'oferta econòmica entre la xifra expressada en lletres i el número, tret que sigui evident un simple error de transcripció.
 - iii. Presentar més d'una proposició o subscriure proposta en unió temporal amb altres empresaris si s'ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal.
 - iv. Presentar proposicions amb variants o alternatives, tret que expressament es prevegi en el PCAP.
 - v. Presentar l'oferta en un model substancialment diferent de l'establert en aquest plec com a model o sense respectar les normes que per presentar ofertes s'estableixen en aquest PCAP.
 - vi. No presentar l'oferta amb el nombre de sobres tancats que s'especifica en aquest plec i en els terminis establerts per a la presentació de proposicions.
 - vii. Presentar l'oferta fora de termini, o en llocs diferents als indicats en el PCAP.
 - viii. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les

especificacions del present plec, o de les Normes, Reglaments o Instruccions vigents aplicables a l'execució d'aquest contracte.

- ix. No valorar la totalitat de l'objecte a executar o contenir càlculs o medicions manifestament errònies que no siguin merament aritmètiques.
- x. Realitzar plantejaments tècnicament inviables o manifestament defectuosos.
- xi. Reconeixement per part del licitador, en l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques o amb anterioritat al mateix, que la seva proposició té errors o inconsistència que la faci inviables.
- xii. Presentar la documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluable de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules en el sobre o arxiu que conté la documentació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor. Les ofertes excloses no seran tingudes en consideració en el procediment d'adjudicació.

No seran rebutjades les proposicions en els següents casos:

- Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris d'adjudicació, o aquest documentació no conté tots els requisits exigits, la proposició del licitador no es valorarà respecte del criteri d'adjudicació que es tracti.
- En el supòsit d'inclusió de documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguin avaluable mitjançant un judici de valor en el sobre o arxiu que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules, donarà lloc a la no-valoració de la documentació incorporada erròniament en el sobre o arxiu.

11. Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments

Capacitat:

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte amb la SAM, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin sotmeses a cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional o, si escau, es trobin degudament classificades.

Els contractistes han de disposar de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l'objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d'aquest contracte estiguin compreses dins dels fins, l'objecte o l'àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus

estatuts o de les seves regles fundacionals.

Classificació:

Si escau, l'establerta a l'apartat H del QCC.

Solvència: Els requisits de solvència venen definits a l'apartat H del QCC.

De conformitat amb el previst a l'article 89.1. h) i 90.4 de la LCSP referit a les empreses de nova creació, enteses com les que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, la seva solvència tècnica s'acreditarà per algun o varis dels mitjans referits a les lletres b) a i) de dit article.

Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma prevista a l'article 75 de la LCPS.

12. Criteris d'adjudicació

Els criteris que cal tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran els que s'indiquen a l'apartat I del CCC, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun.

Criteris d'adjudicació en cas d'igualació de proposicions: Els criteris per al desempat seran els establerts a l'apartat K del QCC.

13. Obertura de pliques i proposta adjudicació

Conclòs el termini de presentació de proposicions, es procedirà a la verificació i qualificació de la documentació continguda al sobre o arxiu electrònic núm. 1. El sobre o arxiu electrònic núm. 1 s'ha d'obrir en el termini màxim de 20 dies comptadors des de la data de finalització del termini per presentar les proposicions.

Conclòs el termini de presentació de proposicions, es procedirà a la verificació i la qualificació de la documentació continguda al sobre o arxiu electrònic núm. 1. El sobre o arxiu electrònic núm. 1 s'ha d'obrir en el termini màxim de 20 dies comptat des de la data de finalització del termini per presentar les proposicions.

Seguidament, si pertoca, comunicarà als licitadors l'existència de defectes materials o omissions esmenables en la documentació presentada, concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè ho resolgui. En tot cas, es deixarà constància d'aquests fets a l'expedient de contractació. Es procedirà a la no admissió i l'exclusió del procediment de licitació d'aquells licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.

Atès que la licitació és electrònica, l'obertura dels sobres no es farà, amb caràcter general, en acte públic.

L'acte d'obertura del sobre o arxiu electrònic número 2, començarà amb el pronunciament exprés

de la qualificació de les proposicions presentades, identificant les admeses a la licitació, les rebutjades i la causa de rebuig, així com la valoració, si s'escau del resultat de l'aplicació dels criteris subjectes a judicis de valor. Seguidament es procedirà a l'apertura i lectura dels sobres o arxius electrònics núm. 2.

L'acte d'obertura del sobres o arxius electrònics núm. 2 es pot realitzar el mateix dia que l'obertura dels sobres o arxius electrònics núm. 1.

Es procedirà a l'obertura dels sobres o arxius electrònics, donant-se lectura a les ofertes econòmiques de tal forma que es pugui comprovar en tot moment la integritat i identitat de les ofertes presentades i allotjades a la plataforma de contractació pública, així com la data, hora i persona concreta que la va presentar. i, posteriorment al resultat de l'aplicació de les fórmules per la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica.

Si s'observen defectes o omissions esmenables a les ofertes rebudes, es comunicarà als interessats mitjançant l'eina de notificacions electròniques de la plataforma electrònica de contractació o de qualsevol habilitada a l'efecte per la SAM, per a que procedeixen, a contestar a la mateixa a través de la mateixa eina.

Quan es produeixi empat entre ofertes s'aplicaran els criteris de desempat previstos en el present plec. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de contractació requeriran la documentació pertinent a les empreses afectades.

Les ofertes econòmiques de les empreses presentades es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries de conformitat amb l'article 149 LCSP, sent els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà, en el seu cas, que la proposició no es pot complir com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats els establerts a la lletra J del QCC.

Si s'escau, a aquests efectes la Unitat d'assistència una vegada s'ha donat lectura de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors comprovarà segons els criteris establerts al QCC si l'oferta millor classificada està incursa en presumpció d'anormalitat. Si és el cas, requerirà al licitador per un termini no superior a 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació, seguint el procediment establert a l'article 149 de la LCSP per a que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell del preu.

Si, com a conseqüència d'aquest tràmit, la Unitat d'Assistència reb informe tècnic amb proposta d'exclusió per anormalitat de l'oferta, procedirà a recalcular la puntuació de la totalitat de les ofertes admissibles, prenent com a nous paràmetres de referència els valors corresponents a la millor oferta no exclosa. Aquest recàlcul no afectarà les puntuacions obtingudes en els criteris avaluable mitjançant judici de valor. Un cop identificada la nova oferta millor classificada es realitzarà de nou el tràmit de comprovació de l'anormalitat de l'oferta segons els paràmetres objectius establerts a l'apartat J del QCC.

En tot cas, la SAM considerarà anormalment baixes aquelles ofertes dels licitadors incurses inicialment en presumpció d'anormalitat, respecte les quals, presentada pels licitadors la justificació sobre la viabilitat de la seva oferta, s'acrediti que són anormalment baixes perquè contravenen la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l'establert a l'article , entre les quals, les

obligacions en matèria laboral i salarial segons les disposicions legals, reglamentàries i convencionals (conveni col·lectiu sectorial i de la LCSP).

L'òrgan de contractació, a proposta de la unitat d'assistència degudament motivada, rebutjarà o acceptarà les ofertes. En cap cas, s'acordarà l'acceptació d'una oferta sense que la proposta de la unitat d'assistència en aquest sentit estigui degudament motivada.

De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes i informes corresponents en què es reflectiran el resultat del procediment i les seves incidències.

A la vista de l'esmentat, la unitat d'assistència, amb les valoracions efectuades i els informes que consideri oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels licitadors per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar la proposta d'adjudicació o si escau, a proposar deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris d'adjudicació determinats en el present Plec, o proposarà la renúncia a la celebració del Contracte o desistiment del procediment d'adjudicació per les raons establertes a la LCSP.

14. Requeriment previ a l'adjudicació

Els serveis corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa d'acord amb els criteris d'adjudicació perquè en el termini de 10 dies hàbils comptadors des d'aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació especificada a la present clàusula.

Els documents hauran de presentar-se, per a la seva qualificació, en format electrònic mitjançant còpia digitalitzada de l'original i escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts oficialment a una d'elles.

En el cas de documents administratius emesos per altres administracions públiques, aquests s'hauran de presentar preferentment en format de **còpia electrònica autèntica que incorpori un Codi Segur de Verificació (CSV)** que en permeti el seu acarament, o mitjançant document digitalitzat de l'original signat electrònicament pel representant de l'empresa licitadora.

Documentació a aportar pel licitador amb millor puntuació:

1. Certificat d'inscripció en el Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i/o de l'Administració General de l'Estat, però, haurà de presentar-se aquella documentació i/o informació relativa a la solvència financera i econòmica i professional o tècnica específica, si no consta al Registre de Licitadors.

Si la persona licitadora no estigués inscrita en el Registre de Licitadors, haurà de presentar:

- i. Per acreditar la personalitat jurídica de l'empresa, les escriptures públiques de constitució de la societat, degudament inscrites en el Registre Mercantil, acta de constitució de la persona jurídica, degudament inscrita en el registre que legalment pertorqui i, en el cas d'empresaris individuals, una còpia digitalitzada del document d'identitat (DNI, NIE o equivalent) de la persona signant de la

proposició.

- ii. Per acreditar la representació de l'empresa, en el seu cas, el document que incorpori el poder de representació bastant per a comparèixer davant la SAM i contractar en nom i representació de la persona o entitat que es tracti, en format electrònic mitjançant còpia digitalitzada o mitjançant el certificat electrònic de representant de persona jurídica utilitzat en la firma de la proposició. Així mateix, s'haurà d'aportar còpia digitalitzada del document d'identitat (DNI, NIE o equivalent) de la persona signant de la proposició.
 - iii. Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida clàusula 11 del present plec.
2. En cas que l'exercici d'activitats subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques, s'ha de presentar l'alta, referida a l'exercici corrent, o darrer rebut, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l'impost esmentat i, si s'escau, declaració responsable de trobar-se exempt.
 3. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, si és el cas.
 4. Acreditació que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. Certificat administratiu expedit per l'ajuntament de Manacor, acreditatiu d'estar al corrent de pagament respecte a les obligacions tributàries amb aquesta administració.
 6. Acreditació de la resta de circumstàncies consignades a les declaracions responsables aportades i la resta exigible, de conformitat amb la clàusula 11 del present plec de clàusules.
 7. Si és el cas, documentació tècnica exigida al projecte o a les prescripcions tècniques.

Si no es presenta la documentació o les corresponents esmenes, en el termini previst, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Així mateix, en aquest cas, es demanarà la mateixa documentació al següent licitador, per l'ordre en què hagin estat classificades les ofertes i sense necessitat de ponderar novament els criteris d'adjudicació i de recalcular les puntuacions dels licitadors.

Els requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica i professional hauran de complir-se a la data de finalització del termini de presentació d'ofertes, però s'acreditaran únicament pel proposat adjudicatari amb caràcter previ a l'adjudicació.

Les empreses que licitin en unió temporal han d'acreditar individualment els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Les característiques acreditades per cadascuna s'acumularan a l'efecte de determinar la solvència global de la unió temporal.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

El resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es publicarà al perfil del contractant, sense perjudici de la comunicació o notificació, segons sigui necessari, als licitadors afectats. L'acte d'exclusió d'un licitador serà notificat a aquest, amb indicació dels recursos que siguin procedents contra aquesta decisió.

15. Adjudicació

L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es comunicarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant. La comunicació contindrà la informació necessària que permeti als interessats interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació a la qual es refereix la clàusula anterior.

16. Formalització del contracte

El contracte es perfecciona amb la seva formalització

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 153 LCSP.

Si es tracta d'un contracte no susceptible de recurs especial, l'empresa l'adjudicatària s'obliga a formalitzar-lo dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l'adjudicació.

Al document de formalització del contracte s'unirà, formant part del contracte: l'oferta de l'adjudicatari, un exemplar d'aquest Plec i del Plec de Prescripcions tècniques i un exemplar de la memòria tècnica si s'escau.

En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. A més, en aquest cas el representant de la unió temporal d'empreses ha de presentar davant els serveis dependents de l'òrgan de contractació l'escriptura pública de la seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.

El contracte s'ha de subscriure a la seu de l'Òrgan de contractació, en el lloc que els seus serveis dependents indiquin, o electrònicament.

No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament.

La formalització del contracte i el propi contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'entitat.

17. Execució del contracte

L'execució del contracte es farà a risc i perill del contractista.

El contracte s'iniciarà l'endemà de la formalització del contracte. L'endemà de la signatura comença el termini d'execució.

El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules contingudes al present Plec, observant fidelment el que estableix el PPT, així com les instruccions que, si escau, li doni el responsable del contracte.

18. Règim de pagament

El pagament del preu es farà contra factura, expedida segons la normativa vigent, degudament conformada per la SAM. Cada factura farà referència a l'albarà de lliurament corresponent i s'indicarà la licitació i el lot en què s'integra.

El contractista tindrà dret a l'abonament dels béns efectivament lliurats i formalment rebuts per la SAM.

La SAM es reserva un termini de 30 dies per tal de comprovar les obres, subministrament o serveis rebuts. La SAM aprovarà les certificacions d'obra parcials o les actes de conformitat als contractes de serveis o subministraments, dins del 30 dies següents a l'expedició de la certificació parcial o l'entrega efectiva dels bens o serveis.

El termini de pagament de les factures relacionades serà de 30 dies a partir de la conformitat.

Les factures es presentaran en format electrònic a través de la nostra seu electrònica, <https://sammanacor.sedelectronica.es/e-invoice>, o mitjançant FACE, <https://face.gob.es/ca>.

L'import de les despeses derivades de la licitació i adjudicació que poguessin restar pendents de pagament que es produeixin després de l'adjudicació del contracte, es descomptaran a la primera factura que presenti la contractista mitjançant la compensació oportuna en el moment de realitzar el pagament; i en aquell moment estigüés pendent de realitzar algun tràmit o de liquidar algun anunci, la compensació es realitzarà a la factura corresponent i, en darrer terme, amb la liquidació del contracte.

El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui efectes, i la SAM expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que es notifiqui fefaentment a aquesta l'acord de cessió.

19. Cessió del contracte

Es regirà per l'article 214 de la LCSP.

20. Subcontractació

Segons apartat Q del QCC.

21. Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb el que disposa l'article 156 de la LCSP, i hauran de publicar-se de conformitat amb el previst als articles 207 i 63 de la mateixa Llei.

Per les modificacions previstes als plecs que regeixen la licitació, caldrà la seva aprovació per l'òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista, i prèvia justificació de l'increment, la no superació del percentatge establert legalment ni el previst al plec, i l'aprovació de la despesa; exigint-se en tot cas l'emissió d'informes jurídic i d'existència de fons favorables.

22. Obligacions del contractista

A més de les obligacions derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions de l'empresa contractista les següents:

-El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingues en el present plec de clàusules administratives, observant fidelment l'establert en el projecte o plec de prescripcions tècniques, així com les instruccions que, en el seu cas, li donés el responsable del contracte designat per la SAM.

-L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, excepte casos de força major, responent aquest de la qualitat dels béns i dels viciis ocults que es poguessin apreciar durant el termini de garantia.

-El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials aprovats.

-El contractista està obligat a acceptar les modificacions que estableixi la SAM dins els límits del present plec.

-El contractista està obligat en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l'Estat, i en particular les que estableixen els convenis relacionats a l'annex V de la LCSP.

-Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient

El contractista haurà d'aportar la informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, indicant: norma legal, conveni col·lectiu d'aplicació o acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general que obliga a la subrogació, especificant la categoria professional, la modalitat del contracte, jornada, antiguitat, venciment del contracte, import total anual dels salaris bruts percebuts per cada treballador, desglossat aquest per plusos consolidats, així com tots els pactes

en vigor aplicables als treballadors els quals afecti la subrogació, atès que aquestes dades hauran de figurar en la documentació complementària del nou contracte i que formarà part de l'expedient de contractació, i que podrà ser consultada per tots aquells empresaris que estiguin interessats a participar en la contractació, a l'efecte de permetre la avaluació dels costos salarials per la nova empresa sense perjudici, en el seu cas, de la documentació a facilitar per l'empresa sortint en els termes establerts per la legislació laboral vigent.

L'incompliment pel contractista de l'obligació prevista a l'article 130 LCSP, donarà lloc a la imposició de penalitats dintre dels límits establerts a l'article 192 LCSP.

L'empresa contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present contractació.

-Manteniment de condicions laborals durant l'execució dels contractes:

El contractista contarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte. Aquest personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d'empleat respecte del mateix, sent la SAM del tot aliena a aquestes relacions laborals, i especialment a la potestat de direcció. El contractista procedirà immediatament, si fos necessari, a la dotació del personal precís de manera que l'execució del contracte quedi sempre raonablement assegurada.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. L'empresa contractista haurà de pagar als seus treballadors el salari corresponent, l'import i modalitats és el que estableix el conveni col·lectiu d'aplicació, així com mantenir aquestes condicions mentre duri l'execució del contracte i els seus eventuais pròrrogues. El mateix compromís s'exigirà a les empreses subcontractistes, són responsabilitat del contractista principal assegurar la seva compliment enfront de l'entitat contractant.

L'incompliment dels compromisos de manteniment de les condicions laborals serà causa de resolució dels contractes. Si qui incompleixi el compromís fos un subcontractista, l'adjudicatari, a requeriment de l'òrgan de contractació, resoldrà el subcontracte, sense cap indemnització per a l'empresa adjudicatària. L'empresa contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, així com de les cotitzacions de la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà aquestes obligacions en cap cas.

Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació. El contractista podrà concertar la realització parcial de la prestació amb els requisits i abast que s'estableixin en el present plec. La celebració de subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels requisits que estableix l'article 215 i següents LCSP. Per a la celebració de subcontractes per part del contractista serà necessari que aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació que justifiqui l'aptitud del subcontractista per executar la part de la prestació que es pretén subcontractar, i una declaració responsable del subcontractista de no incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració.

-Serà de compte del contractista, l'obtenció de quantes llicències o autoritzacions administratives siguin precises, fins i tot per a la importació dels productes, si s'escau. L'empresa contractista estarà obligat, llevat que l'òrgan de contractació decideixi encarregar-se directament i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici i execució del servei, sol·licitant de l'Administració o entitat contractant els documents que per a això siguin necessaris.

-Tributs: Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes, excepte l'Impost sobre el Valor Afegit, que serà repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent.

-Si el contracte té per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial comportarà la cessió d'aquest a l'entitat contractant. El contractista serà responsable d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions dels titulars de les patents, models i marques de fabricació que, si s'escau, resultin necessàries, corrent pel seu compte l'abonament de les indemnitzacions que poguessin correspondre per tals conceptes. Serà també responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial, havent d'indemnitzar, si s'escau, a la SAM de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar amb motiu de la interposició de reclamacions.

-Durant l'execució del servei empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar-se a qualsevol persona, propietat, servei públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs contemplats en el projecte. Seran del seu compte per això les indemnitzacions necessàries per a reparar els citats danys. Aquesta responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a la SAM o a la direcció del contracte designada per la SAM, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o independent.

-El contractista haurà d'acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per la SAM, el compliment de les obligacions assumides com a conseqüència del contracte, mitjançant l'exhibició de la documentació que se li demandi, reconeixent expressament al personal designat per la unitat de la SAM competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals efectes dels llibres, documents, arxius del contractista, per a l'exercici del dret de supervisió de la contracta, així com de les instal·lacions en les quals es realitzi o gestioni el servei.

-En tot cas, en executar el contracte l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han de complir la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears i el Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Manacor, aprovat pel Ple de 5 de març de 1987, en tot allò que els sigui aplicable.

-Quan el contracte s'adjudiqui a una empresa en virtut de les circumstàncies previstes a l'apartat K del QCC, l'adjudicatari estarà obligat a mantenir les condicions establertes durant el temps que duri l'execució de la prestació objecte del contracte. L'incompliment de tal condició serà causa de resolució del contracte.

23. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les indicades a l'apartat N del QCC, de conformitat amb l'article 202.2 de la LCSP:

Aquestes condicions especials d'execució se'ls hi atribueix el caràcter d'obligació contractual essencial, a l'efecte de què el seu incompliment serà causa de resolució del contracte.

24. Incompliment parcial o compliment defectuós del contracte. Obligacions contractuals essencials

Sense perjudici del que disposa la clàusula 26 d'aquest Plec, en els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució la SAM podrà optar indistintament per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o per la imposició de les penalitats previstes a l'apartat V del QCC.

En el cas que les penalitats no cobreixin els danys causats a la SAM, aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. de constituït, quan no es puguin constituir.

Són obligacions contractuals essencials, l'incompliment de les quals pel contractista, podrà determinar la resolució del contracte, a criteri de l'òrgan de contractació, les següents:

- El compliment de les condicions específiques i els requisits tècnics que ha de satisfer l'objecte del servei o subministrament.
- El compliment del termini d'execució i lliurament previst en aquest Plec, amb inclusió de la rebaixa en el termini que resulti de la licitació segons l'oferta del contractista i d'acord amb els criteris d'adjudicació d'aquests Plecs.
- El compliment per part de les empreses contractistes del deure d'afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupin en l'execució dels contractes respectius.
- El compliment de les condicions especials d'execució, quan així s'estableix al present plec.
- El compliment del deure de confidencialitat referit a la clàusula 25 d'aquest Plec.

25. Potestats i deures de l'entitat contractant

Potestats de l'entitat contractant:

- La SAM es reserva el dret a realitzar les comprovacions i anàlisis per verificar el correcte desenvolupament del contracte i la constància de les característiques del servei o subministrament prestat.
- La SAM pot introduir modificacions en el contracte per raons d'interès públic segons l'abast i els límits establerts en aquest plec i en la legislació contractual.

- La SAM té dret a fiscalitzar, dirigir i controlar la prestació del servei o subministrament, per la qual cosa podrà inspeccionar-los i dictar les ordres per mantenir o restablir les prestacions corresponents. L'Administració contractant pot inspeccionar els serveis, els vehicles i un altre material, les instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb l'objecte del contracte i requerir al contractista la presentació i l'actualització d'aquesta documentació quan sigui necessari per acreditar el compliment de les obligacions que l'incumbeixen, com pot ser l'informe d'auditoria, el balanç de l'empresa, els comptes.
- La SAM pot imposar al contractista les sancions i penalitats previstes en aquest plec i en la legislació per raó de les infraccions que hagi comès en l'execució del contracte.
- La SAM es reserva el dret de rescatar el contracte.
- La SAM pot extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a la normativa general de contractació administrativa i les específiques establertes en aquest plec.

Deures de l'entitat contractant:

- Satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis resultants d'aquest Plec i de la seva proposició econòmica i la seva revisió, si escau.

26. Compliment del contracte.

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte, de conformitat amb allò establert en aquest plec i en el de prescripcions tècniques i a completa satisfacció de la SAM, la conformitat de la qual es farà constar de forma expressa.

La SAM comprovarà que el servei o subministrament prestats compleixen les característiques ofertes.

Si l'objecte del contracte no es troba en condicions de ser rebut per no complir les exigències establertes a la documentació contractual, es deixarà constància expressa d'aquesta circumstància i es donaran les instruccions precises al contractista perquè repari els defectes observats, o procedir a una nova execució de conformitat amb el que s'hagi pactat com a conseqüència dels treballs efectuats la resta de pagaments, la resta de defectes imputables al contractista. tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Llevat de pacte en contra, les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del servei o subministrament al lloc convingut seran per compte del contractista.

27. Resolució del contracte

A la clàusula 3 del present Plec s'estableix que la SAM està subjecta, com a poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració Pública, a les disposicions de la LCSP, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic i de la Reial Decret Administracions Públiques (RGLCAP), encara que el contracte

a adjudicar té naturalesa privada segons l'article 26.1 de la LCSP.

Així, quant als seus efectes i extinció, el contracte es regirà per dret privat. Les remissions que s'efectuïn a la LCSP i al RGLCAP no suposen una alteració de la naturalesa privada del contracte, ni impliquen que la contractació es regeixi pel que disposa aquesta normativa més que en els aspectes que expressament s'indiquen al plec.

Constitueixen causes de resolució del contracte:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre la SAM i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- L'incompliment per part del contractista de l'obligació principal del contracte. Així mateix, són causes de resolució del contracte l'incompliment de les restants obligacions essencials sempre que aquestes últimes s'hagin qualificat com a tal als plecs o al document descriptiu corresponent.
- La impossibilitat d'executar la prestació en els termes pactats inicialment, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies establertes a l'article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en major o menor mesura, al 20 per cent del preu inicial del contracte, amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit.
- L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que hi estiguin participant, o l'incompliment de les condicions establertes als convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l'execució del contracte
- L'incompliment del contractista de les mesures de seguretat i salut laboral.
- La reiterada manca d'acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per la SAM.
- Les deficiències reiterades en l'execució del contracte.
- L'incompliment d'alguns dels compromisos oferts.
- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb el sector públic.
- La constatació per part de la SAM de dilació innecessària a l'inici de l'execució del contracte, o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents dels que van figurar a la documentació tècnica presentada.
- La demora en el pagament per part de la SAM per un termini superior al que estableix

l'apartat 6 de l'article 198 de la LCSP o l'inferior que s'hagi fixat a l'empara de l'apartat 8.

- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte que s'indiquen a l'apartat N del CCC.
- L'incompliment de les obligacions essencials, si escau.
- La SAM podrà resoldre el contracte sense cap altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i la comunicació formal de la seva voluntat en aquest sentit, indicant-li en aquesta comunicació les causes de la resolució.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, serà confiscada la garantia definitiva i, a més, haurà d'indemnitzar a la SAM els danys i perjudicis ocasionats conseqüència de l'incompliment, inclosos els impostos, comprovacions i substitucions derivades de la mala execució de la prestació. objecte del present contracte. Tot això al marge del que disposa l'article 71.2 d) de la LCSP. En qualsevol cas, l'entitat contractant podrà suspendre el pagament del preu fins que no es resolguin les deficiències o s'opti per la resolució del contracte. En el moment d'incoar-se l'expedient de resolució del contracte per causes imputables al contractista, la SAM podrà iniciar el procediment per a l'adjudicació del nou contracte i es podrà aplicar la tramitació d'urgència a tots dos procediments. Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista queda obligat a continuar amb les prestacions objecte del contracte, en la forma i l'abast que determini l'òrgan de contractació.

Quan la resolució d'un contracte subscrit en l'àmbit del present plec pugui afectar directament els serveis d'interès general o interès públic, l'inici de l'expedient de resolució del contracte implicarà automàticament la intervenció del contracte per part de l'òrgan de contractació i l'accés immediat a la possessió dels elements afectes a l'execució del contracte, inclosos, si escau, els pendents de completar-ne l'amortització, així com la finalització de l'amortització.

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures que consideri necessàries per evitar danys a l'executat i garantir l'interès públic, especialment per evitar perjudicis als serveis d'interès públic o general que es puguin veure afectats.

Aquestes mesures podran consistir a realitzar els treballs pendents pels seus serveis, acordar la continuació del contracte pel contractista següent a la licitació, prèvia acceptació per part seva, o iniciar un nou procediment de contractació, que serà tramitat pel procediment d'urgència.

La SAM podrà resoldre el contracte sense cap altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i la comunicació formal de la seva voluntat en aquest sentit, indicant-li en aquesta comunicació les causes de la resolució.

Tot això sense perjudici dels drets del contractista a oposar-se a la resolució anticipada del contracte i a la indemnització a favor seu que puguin procedir, oposició que no tindrà efectes suspensius sobre les actuacions que l'òrgan de contractació consideri necessàries per atendre les circumstàncies descrites.

28. Confidencialitat i protecció de dades

La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitats per la SAM al contractista per a l'execució del contracte han de ser considerades per aquest com a confidencials, no poden ser objecte, totalment o parcialment, de publicacions, difusió, utilització per a finalitat diferent de la execució del contracte.

Quant a la protecció de dades el contracte és regeix , en tot allò que resulti aplicable, per la següent normativa:

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades i pel qual és deroga la Directiva 95/46/CE
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals .

En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es deriven de l'incompliment d'aquesta obligació ; la qual serà causa de resolució , amb confiscació de la garantia definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats .

A l'efecte del que es preveu als paràgrafs quart i quint de l'apartat 2 de l'article 122 de l'LCSP, SAM informa que, en cas que l'execució del contracte d'aquesta licitació impliqui el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament , i sense perjudici del que s'estableix a l'article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquests dades i pel qual és deroga la Directiva 95/46/CE:

- La finalitat per a la qual se cediran aquestes dades són les que s'especifiquen a l'apartat M del QCC.

El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació , qualsevol que sigui el suport emprat , que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això adquireix el compromís que , ni la documentació ni la informació que ella conté, arribi en cap cas a tercers persones alienes a l'execució del contracte. A més , realitzarà quants actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que resultin del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i Del Consell Europeu de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i pels preceptes no derogats de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

De conformitat a l'anterior , es deixa constància dels següents punts :

- La documentació requerida per licitar al present procediment , que contengui dades de caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix .

En relació a la documentació presentada pels licitadors que continguin dades de caràcter personal

de persones físiques (treballadors , personal tècnic , col·laboradors , etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades per facilitar la referida informació a la SAM, amb la finalitat de licitar al present procediment . Als efectes previstos a la present clàusula , els licitadors hi haurà d'aportar una declaració responsable de conformitat amb el model que s'adjunta com Annex III a aquest plec .

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades i pel qual és deroga la Directiva 95/46/CE, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , l'informem que les dades personals proporcionades en virtut de la present licitació seran tractades de conformitat amb la següent informació sobre protecció de dades:

El responsable del tractament de les dades és la SAM, amb CIF A57024549, i domicili a Manacor, Carrer Major número 22.

Finalitat del tractament : Les dades del licitador seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest procediment de licitació pública i d'informar de totes aquelles novetats institucionals que puguin ser del seu interès , de conformitat a l'establert a l'article 6 del Reglament , i la corresponent normativa de desenvolupament .

Únicament és demanarem aquells dades que siguin necessàries per al desenvolupament del procediment de licitació i la seva posterior adjudicació . Recordem l'obligació de tenir el consentiment de totes les persones de les quals el licitador cedeixi les seves dades al marc d'aquest procediment de licitació .

Destinatari : Les dades es tractaran per part dels professionals de SAM, sotmesos al deure de confidencialitat , així mateix podran ser cedides a l'Administració , sempre que una norma de rang legal ho autoritzi . Les dades no se cediran a excepció de tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, a l'execució del contracte necessàriament hagin d'accedir a aquesta . No es prendran decisions automatitzades respecte a les dades personals tractades, inclosa l'elaboració de perfils . No es preveu la transferència internacional de dades. Amb caràcter general no es comunicaran dades personals a tercers sense previ consentiment exprés per part seva , excepte obligacions legals d'acord amb el RGPD a les persones que estiguin legitimades a exigir-los.

Conservació : Les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats previstes, i en tot cas fins que no sol·liciti la seva supressió , podent mantenir -se per determinar possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar.

Base legítima: La base legal del tractament de les dades personals és l'aplicació de mesures precontracte als i contractuals , i en cas d'acabar sent l'adjudicatari l'execució del contracte.

La documentació presentada pels licitadors que contengui dades de caràcter personal és necessària per a la seva participació . En cas de no facilitar-nos aquests documents no serà possible la celebració de la present licitació , en cas d'acabar sent adjudicatari la celebració del contracte.

En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contengui dades de caràcter personal de tercers , SAM informa que és responsabilitat exclusiva del licitador que proporciona les dades personals d'aquests , haver -los informat o informar-los de forma immediatament

posterior a la facilitació de les seves dades personals , dels termes i finalitats descrits anteriorment i haver obtenir o obtenir l'autorització dels per realitzar la comunicació de les dades a SAM .

El licitador té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o , si escau , sol·licitar la seva supressió . Així com limitar el seu tractament , oposar -se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats .

Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic dpd@sammanacor.com .

Així mateix informem al licitador del seu dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades front qualsevol actuació de la SAM que consideri que vulnera els seus drets .

S'informa al licitador que si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal s'haurà de respectar a la seva integritat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de disposicions que en matèria de protecció de dades resultin aplicables durant la vigència del contracte:

- En el supòsit en què l'entitat adjudicatària tracti dades de caràcter personal per compte propi atribuirà la responsabilitat exclusiva de les dades en qualitat de responsable de tractament .
- Si el contracte adjudicat implica tractament de dades de caràcter personal dels quals és responsable SAM, l'entitat adjudicatària , en qualitat d'encarregada de tractament , estarà al que disposi el corresponent Contracte d'encàrrec de tractament que és formalitzi entre SAM i l'adjudicatari . En darrer terme , SAM informa al licitador que la presentació de l'oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza l' entitat contractant a tractar la referida informació en els termes informats, i en cas que resulti adjudicatari , en el marc de l'execució del contracte.

29. Termini de garantia. Cancel·lació garantia definitiva

L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert a l'apartat S del QCC, termini durant el qual la SAM podrà comprovar que els serveis o subministraments executats s'ajusten a allò exigint contractualment i a l'estipulat al present plec.

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en relació amb els serveis o subministraments executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

Durant el període de garantia, el contractista està obligat a resoldre, a costa seva, totes les deficiències que es puguin observar en els serveis o subministraments executats, amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les responsabilitats que hagi pogut incórrer.

Si s'acredités l'existència de vicis o defectes en el servei o subministrament efectuat, la SAM podrà exigir a l'adjudicatari la reposició dels béns que resultin inadequats, o la reparació, si aquesta fos suficient.

Si la SAM estimés, durant el termini de garantia, que els serveis o subministraments realitzats no són adequats a fi del present contracte, com a conseqüència dels vicis o defectes observats en ells i imputables al contractista, i hi hagi la presumpció que la repetició del servei o subministrament no serà suficient per assolir la fi podrà, abans d'expirar aquest termini, rebutjar el servei o subministrament efectuat l'obligació de pagament.

Complides pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no són responsabilitats que s'hagin d'exercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut el període de garantia, si s'escau, s'ha de dictar acord de devolució o cancel·lació d'aquella.

30. Integritat i lluita contra el frau

La participació en la licitació que es refereix el present plec suposa l'assumpció per part dels licitadors i de l'ulterior adjudicatari del contracte de l'obligació de compliment de les mesures contingudes en el Pla de mesures antifrau de l'Empresa de Serveis del municipi de Manacor, SA, i han d'adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les seves formes.

Assumeixen particularment les següents obligacions:

- a) Respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
- b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat de l'òrgan de contractació, ni qualsevol altre, influeixi en l'adjudicació del contracte.
- c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- d) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació o als seus serveis qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals tingués coneixement que es puguin presentar als processos de contractació pública.
- e) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació o als seus serveis les possibles situacions de conflicte d'interessos, aparents o reals de les quals tinguessin coneixement en l'àmbit del procés i execució del contracte.
- f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats de l'òrgan de contractació avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
- g) A més de l'anteriorment exposat l'adjudicatari es compromet a adoptar mesures raonables per a evitar que ho facin els subcontractistes, agents o qualsevol altre tercer que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, i que estigui subjecte al seu control o a la

seva influència determinant.

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

i) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

j) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

k) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

l) Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

Manacor, a data de la signatura electrònica

TAG de la SAM

Arantxa Fiol Aldaz

Vist i plau

El gerent de la SAM

Francesc Grimalt Vigo

ANNEX I: INSTRUCCIONS DEUC

Les licitadores tenen qualsevol de les següents possibilitats per obtenir i emplenar el formulari DEUC del present contracte:

- A- Emplenar el formulari directament al lloc web de la UE del Servei per emplenar i reutilitzar el DEUC: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home>

La licitadora ha d'emplenar el document utilitzant les dades de l'expedient de contractació que constin a l'anunci de licitació o els plecs.

Un cop s'ha entrat a l'adreça electrònica indicada, seleccioneu l'opció "sóc un operador econòmic". Seguidament assenyalareu el següent: "Què voleu fer?"

Un cop finalitzat el DEUC es podrà exportar i desar a l'ordinador com a PDF i imprimir-se. Aquest document imprès se signarà per representant legal del licitador, i s'inclourà al sobre o arxiu electrònic núm. 1 de documentació administrativa.

- B- També els licitadors poden obtenir el formulari DEUC en format per emplenar i per imprimir, facilitat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la següent adreça (en català i en castellà): http://www.caib.es/sites/jcca/ca/documents_dutilitat-4423/

Un cop s'ha entrat a l'adreça electrònica indicada, heu d'emplenar les parts del document que a continuació, s'indiquin a les instruccions a seguir.

Un cop finalitzat el DEUC amb format PDF podrà imprimir-se. signarà per representant legal del licitador, i s'inclourà al sobre o arxiu electrònic de documentació administrativa.

Per emplenar el DEUC és convenient seguir les instruccions que figuren a l'annex I del Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el formulari normalitzat del DEUC i les orientacions de la Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual Administrativa sobre la utilització del document europeu únic de contractació previst a la nova directiva de contractació pública (BOE núm. 85 de 8 d'abril de 2016), entre les quals s'indiquen:

1-Únicament ha d'emplenar les parts I, II, III i IV (l'apartat alfa) i VI (relativa a les declaracions finals) del document. A la part III a la pregunta recollida a "la secció D" "Motius d'exclusió del DEUC" fa referència a les prohibicions de contractar recollida a l'article 71 LCSP. (a més d'indicar-ho en aquest apartat ha de presentar la declaració jurada de no estar sotmès a causes de prohibició de contractar que s'adjunta en aquest plec a l'annex II).

2- Els licitadors que ja figurin inscrits de manera actualitzada al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o del Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no quedaran obligats a facilitar aquelles dades que ja figurin en aquests registres (sent responsabilitat dels licitadors el d'assegurar-se de quins estan efectivament inscrits i actualitzats en aquests registres i quins no estan inscrits o, si ho estan, no estan actualitzats), sempre i quan la informació pugui fer l'accés corresponent (adreça d'internet, totes les dades d'identificació i, si escau, la declaració de consentiment necessària).

3- Si el contracte està dividit en lots i els criteris de selecció varien d'un lot a un altre, el DEUC s'ha d'emplenar per a cada lot o grup de lots a què s'aplicaran els mateixos criteris de selecció.

4 - En cas que el licitador recorri a la capacitat d'altres entitats per acreditar els criteris de selecció, ha de

PCAP L2621 LLOGAKA 26+

presentar el seu propi DEUC i tants DEUCS com entitats de què es tracti.

5- En el cas d'unió temporal d'empresaris, han de presentar tants DEUC com empreses integrin la unió, cadascun signat pels representants respectius.

Els documents cal presentar-los en llengua catalana o castellana.



L'eventual falsedat a les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.

ANNEX II LOT 1 MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

....., amb DNI núm....., amb domicili a efectes de notificacions a, número....., de, amb plena capacitat d'obrar, en nom propi, o com a representant de l'empresa....., número d'identificació fiscal..... amb domicili a, número, de, en qualitat de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de

2. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa....., a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte, per la xifra total de:

Preu (IVA exclòs):.....euros (en números); (en lletres).

IVA:.....euros (en números); (en lletres).

Preu total:.....euros (en números); (en lletres).

I segons els següent desglossament:

LOT 1: INSPECCIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA DE LA XARXA				
NOM	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA (I)	PREU UNITAT MÀXIM (Sense IVA)	PREU UNITAT (Sense IVA) (ii)	PREU TOTAL (Sense IVA) (i * ii)
Hora camió autoaspirant ordinari	300	76,00 €		0,00 €
Hora camió autoaspirant extraordinari	180	130,00 €		0,00 €
Hora filmació camara robotitzada	50	76,00 €		0,00 €
Hipercloracions de depòsits amb certificat	10	130,00 €		0,00 €
TOTAL				0,00 €

(Instruccions: La taula s'ha d'obrir fent doble click a sobre d'ella per a complimentar-la. És imprescindible presentar aquest document convertit a format pdf amb la taula completa).

PCAP L2621 LLOGAKA 26+

3. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa, a **reduir** el temps de resposta en:

- ☐ 30 minuts.
- ☐ 60 minuts.
- ☐ 90 minuts.
- ☐ 120 minuts.

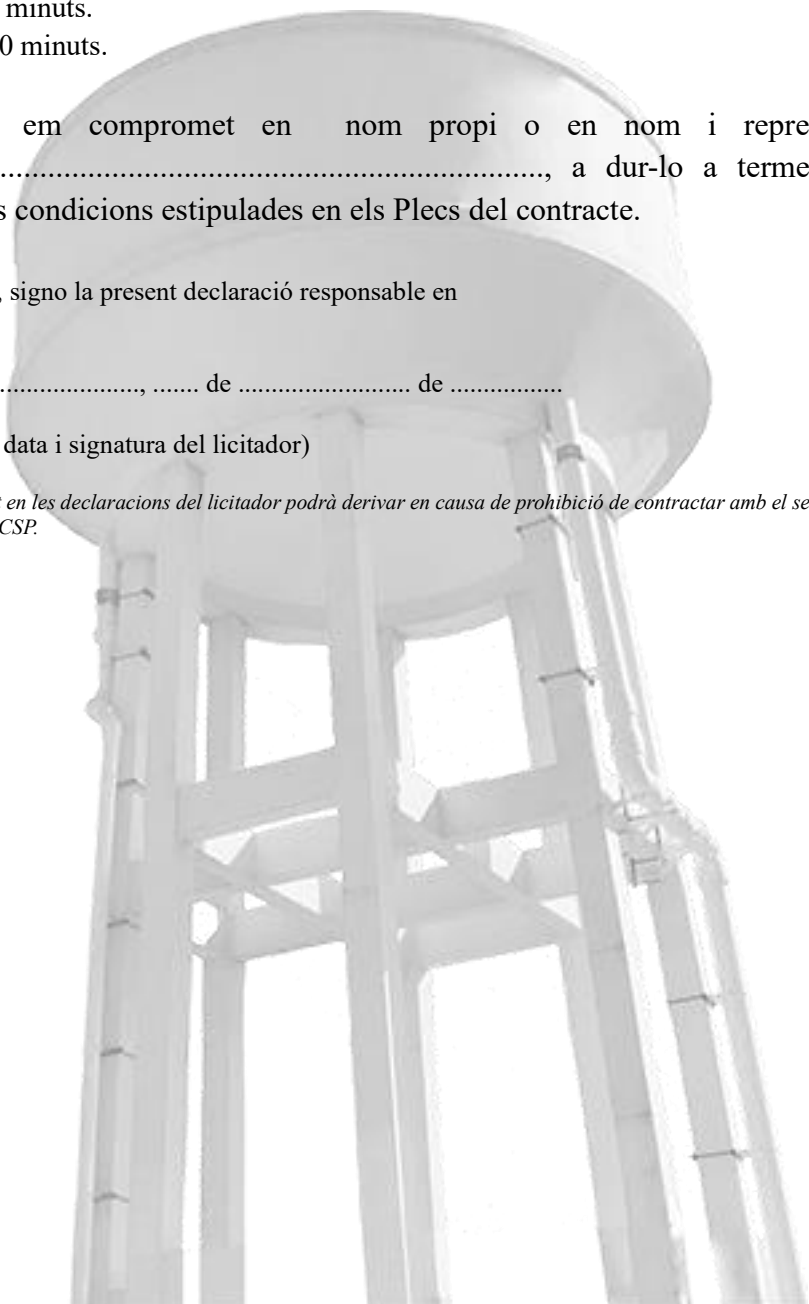
4. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa, a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte.

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

....., de de

(Lloc, data i signatura del licitador)

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.



ANNEX II LOT 2 MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

....., amb DNI núm....., amb domicili a efectes de notificacions a número....., de amb plena capacitat d'obrar, en nom propi, o com a representant de l'empresa..... número d'identificació fiscal..... amb domicili a número de en qualitat de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de

2. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa..... a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte, per la xifra total de:

Preu (IVA exclòs):.....euros (en números); (en lletres).

IVA:.....euros (en números); (en lletres).

Preu total:.....euros (en números); (en lletres).

I segons els següent desglossament:

LOT 2: NETEJA DE BOMBAMENTS				
NOM	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA (I)	PREU UNITAT MÀXIM (Sense IVA)	PREU UNITAT (Sense IVA) (ii)	PREU TOTAL (Sense IVA) (i * ii)
Hora camió autoaspirant ordinari	150	74,00 €		0,00 €
Hora camió autoaspirant extraordinari	10	130,00 €		0,00 €
TOTAL				0,00 €

(Instruccions: La taula s'ha d'obrir fent doble click a sobre d'ella per a complimentar-la. És imprescindible presentar aquest document convertit a format pdf amb la taula completa).

3. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de

l'empresa, a **reduir** el temps de resposta en:

- ☐ 30 minuts.
- ☐ 60 minuts.
- ☐ 90 minuts.
- ☐ 120 minuts.

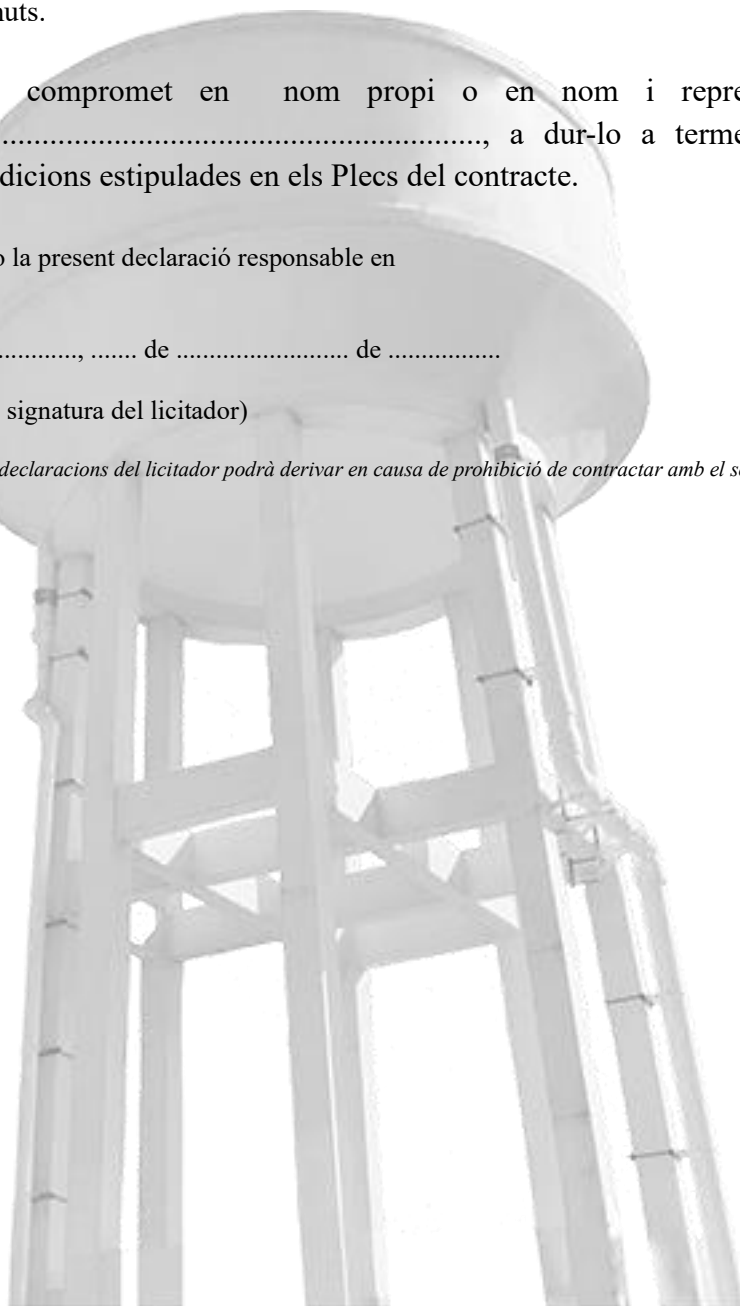
4. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa, a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte.

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

....., de de

(Lloc, data i signatura del licitador)

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.



ANNEX II LOT 3 MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

....., amb DNI núm....., amb domicili a efectes de notificacions a, número....., de, amb plena capacitat d'obrar, en nom propi, o com a representant de l'empresa....., número d'identificació fiscal..... amb domicili a, número, de, en qualitat de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de

2. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa....., a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte, per la xifra total de:

Preu (IVA exclòs):.....euros (en números); (en lletres).

IVA:.....euros (en números); (en lletres).

Preu total:.....euros (en números); (en lletres).

I segons els següent desglossament:

LOT 3: TRANSPORT AMB CONDUCTOR				
NOM	QUANTITAT ANUAL ESTIMADA (I)	PREU UNITAT MÀXIM (Sense IVA)	PREU UNITAT (Sense IVA) (ii)	PREU TOTAL (Sense IVA) (i * ii)
Camió amb conductor fins a 12 Tn	20	65,00 €		0,00 €
Camió amb conductor fins a 15 Tn	20	70,00 €		0,00 €
Camió amb conductor fins a 18 Tn	20	76,00 €		0,00 €
Camió amb conductor fins a 26 Tn	100	81,00 €		0,00 €
Camió amb conductor fins a 32 Tn	10	98,00 €		0,00 €
TOTAL				0,00 €

(Instruccions: La taula s'ha d'obrir fent doble click a sobre d'ella per a complimentar-la. És imprescindible presentar aquest document convertit a format pdf amb la taula completa).

3. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de

l'empresa, a **reduir** el temps de resposta en:

- ☐ 30 minuts.
- ☐ 60 minuts.
- ☐ 90 minuts.
- ☐ 120 minuts.

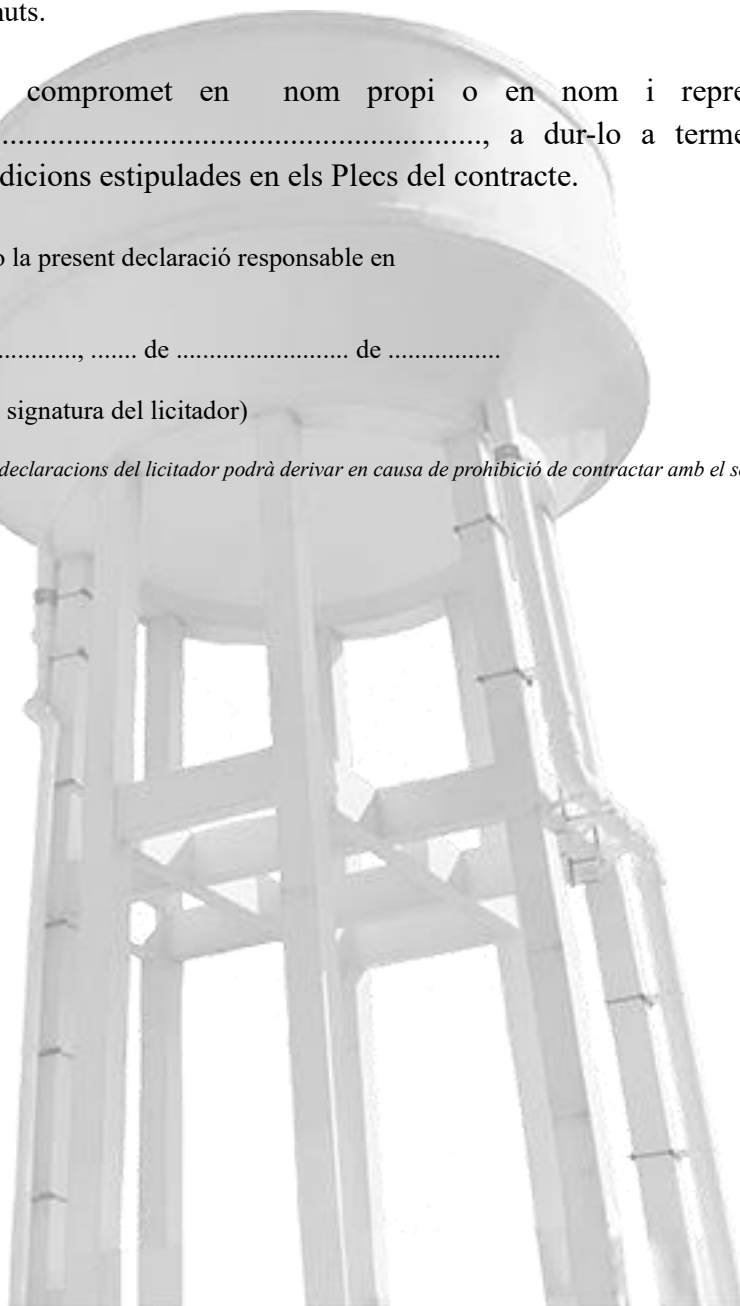
4. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l'empresa, a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte.

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

....., de de

(Lloc, data i signatura del licitador)

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.



ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

....., amb DNI núm....., amb domicili a efectes de notificacions a, número....., de, amb plena capacitat d'obrar, en nom propi, o com a representant de l'empresa....., número d'identificació fiscal..... amb domicili....., número, de, en qualitat de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que en relació a tota la documentació que present per a participar en la licitació del contracte....., que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.) garanteixo que he obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per a facilitar la referida informació a SAM amb la finalitat de licitar en el present procediment.
2. Que, en cas de resultar adjudicatari, m'obligo (i) al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del Contracte; al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i a la normativa nacional i de la Unió Europea que resulti d'aplicació en matèria de protecció de dades; i, en conseqüència (ii) a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a la qual tingui accés per a l'execució del Contracte en els termes contemplats en als Plecs que regeixen la licitació.
3. Que, en relació amb les dades de la seva empresa que facilita en aquesta licitació, don el seu consentiment exprés a SAM per a què siguin tractades d'acord amb l'objecte i finalitat de la licitació del Contracte.
4. Que conec que el responsable del tractament de les dades facilitades és SAM amb CIF A57024549, i domicili a Manacor, Carrer Major número 22 i que em puc adreçar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o revocacions enviant una sol·licitud per escrit mitjançant carta remesa per correu postal adreçada a SAM o correu electrònic l'adreça electrònica dpd@sammanacor.com.
5. Que la finalitat que justifica el tractament de les dades personals de les quals n'és responsable SAM per part del contractista és la de presentar l'oferta i realitzar tots els tràmits relacionats amb la licitació i, que en cas de resultar adjudicatari, la finalitat serà la de formalitzar i executar el contracte.

6.- Que els servidors on s'allotjaran les dades que cedeix SAM, si s'escau, amb motiu de l'execució del contracte:

☐ Estan ubicats a (indicar país) i els serveis associats als mateixos es prestaran des de (indicar país), trobant-se ambdós països situats a la UE.

☐ Estan ubicats a (indicar país) i els serveis associats als mateixos es prestaran des de (indicar país). En tant que els referits països no formen part de la UE, manifesto que s'ofereixen les següents garanties o decisió/conveni de la Comissió Europea que dona garantia d'un nivell de protecció adequat, de conformitat amb el que estableix l'art. 46 del RGPD:

-
-

7. Que es subcontractaran els servidors o els serveis associats als mateixos al següents subcontractistes als que s'encarregarà la seva realització (indicar nom empresa).

8. Que, en cas de resultar adjudicatari, es comunicarà qualsevol canvi que es produeixi, durant la vigència del contracte, en la informació facilitada en la present declaració.

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

....., de de

(Lloc, data i signatura del licitador)

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO PERJUDICI SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT

....., amb DNI núm....., amb domicili a
efectes de notificacions a, número.....,
de, amb plena capacitat d'obrar, en nom propi, o com a representant de
l'empresa....., número d'identificació fiscal..... amb
domicili....., número,
de, en qualitat de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que ha presentat oferta per a l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica en l'operació de la planta potabilitzadora pilot de Manacor.

Que:

A. Les activitats que es desenvolupen en el mateix no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o «taxonomia») de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles:

1. Mitigació del canvi climàtic.
2. Adaptació al canvi climàtic.
3. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
4. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
5. Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
6. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

B. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran la normativa mediambiental vigent que resulti d'aplicació.

C. Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals aquells que poguessin materialitzar-se després de la seva finalització, una vegada realitzada l'activitat.

L'incompliment d'algun dels requisits establerts en la present declaració donarà lloc a l'obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.

I perquè consti, signo la present declaració responsable en

....., de de

(Lloc, data i signatura del licitador)

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l'article 71 de la LCSP.

ANNEX DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI)

Expedient: 2618 TELECOM 26+

Contracte: Servei de telecomunicacions d'internet, telefonia fixa, telefonia mòbil i connectivitat VPN

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció referenciat abans, el/els sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara/en:

Primer. Que està/an informats del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té com a fi evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en l'apartat següent», les quals són:
 - a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 - b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
 - c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
 - d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
 - e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no està/an sotmès/esos a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la/les seva/seves persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015 que pugui afectar al procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació / comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que coneix/en que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI)

